

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3874/2531

บริษัทกาแฟผงไทย จำกัด
กรมสรรพากร

โจทก์
ล.

ป.รษฎากร มาตรา 40 (2), มาตรา 40 (3), มาตรา 40 (6)

เงินค่าตอบแทนที่บริษัท น. ซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ และได้ประกอบกิจการในประเทศไทยได้รับจากโจทก์ตามสัญญา การให้ความรู้ทางวิศวกรรมเนื่องจากบริษัท น. ได้มอบสิทธิในการผลิตกาแฟผงให้แก่โจทก์ภายใต้เงื่อนไขและการควบคุมของบริษัท น. โดยมีข้อสัญญาว่า บริษัท น. จะให้บริการความรู้ทางวิศวกรรมในการผลิตกาแฟผงสำเร็จรูปให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสูงแต่เมื่อเลิกสัญญากันสิทธิของโจทก์ในการที่จะผลิตกาแฟผงก็หมดไป มิใช่เงินได้จากวิชาชีพ อิสระคือวิศวกรรมตามความหมายของมาตรา 40 (6) แห่งประมวลรัษฎากร และเงินค่าตอบแทนตามลักษณะของสัญญาให้ความรู้ทางวิศวกรรมดังกล่าวก็มีใช่เงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำหรือจากการรับทำงานให้ตามความหมายของมาตรา 40 (2) แต่เป็นการที่บริษัท น. ได้รับค่าตอบแทนเนื่องจากการอนุญาตให้โจทก์ใช้สิทธิผลิตกาแฟผงตามสูตรของบริษัท น. ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาการให้ความรู้ด้านวิศวกรรม

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์ผลิตกาแฟสำเร็จรูปจำเป็นต้องอาศัยความรู้ในทางวิศวกรรม และในทางเทคนิคหลายประการ ซึ่งจะต้องพึ่งผู้ประกอบการวิชาชีพอิสระในต่างประเทศ โจทก์จึงได้ทำสัญญาการให้ความรู้ทางวิศวกรรมกับบริษัทเนสท์เล่ โปรดักต์ส เทคโนโลยี แอชชีสแทนซ์ คำปะนี ลิมิเต็ด โดยโจทก์ส่งเงินค่าตอบแทนไปให้แก่บริษัทดังกล่าวและหักภาษีเงินได้นำส่งจ่ายเลยแล้ว สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๑๗ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๒๑ รวมเป็นเงิน ๑,๑๒๖,๒๒๓.๑๙ บาท ซึ่งเงินค่าตอบแทนนี้เป็นการตอบแทนในการที่บริษัทดังกล่าวได้ให้บริการทางวิศวกรรม และวิชาชีพอิสระตามมาตรา ๔๐ (๖) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งเมื่อมีการนำส่งเงินดังกล่าวออกไปต่างประเทศก็ต้องหักค่าใช้จ่ายร้อยละ ๔๐ แล้วจึงนำยอดเงินคงเหลือมาคำนวณภาษี ตามมาตรา ๗๐ (๔) แห่งประมวลรัษฎากร แต่เจ้าพนักงานประเมินมีความเห็นว่าเป็นเงินได้ประเภทรับทำงานให้หรือประเภทการรับจ้างทำของตามมาตรา ๔๐ (๒) ให้หักค่าใช้จ่ายได้เพียงรอบระยะเวลาบัญชีละ ๒๐,๐๐๐ บาท ตามมาตรา ๗๐ (๑) และประเมินเรียกเก็บภาษีเงินได้จากโจทก์กับเงินเพิ่ม โจทก์เห็นว่าการประเมินดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้พิพากษาเพิกถอนหนังสือแจ้งให้นำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ ๑๐๔๘/๒/๐๒๔๘๙-๐๒๔๙๒ รวม ๔ ฉบับ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เลขที่ ๑๕ ข./๒๕๒๘

จำเลยให้การว่า การประเมินภาษีของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ซึ่งวินิจฉัยให้โจทก์นำเงินภาษีและเงินเพิ่มไปชำระให้แก่จำเลยเป็นเงิน ๘๗๖,๙๗๘.๕๒ บาท นั้นชอบแล้ว

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า เงินค่าตอบแทนที่บริษัทในต่างประเทศได้รับไปจากโจทก์ไม่เป็นเงินบรรดาที่ได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งที่ทำหรือจากการรับทำงานให้ จึงไม่ใช่เงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๒) แต่เป็นเงินได้จากวิชาชีพอิสระคือ วิศวกรรม ตามมาตรา ๔๐ (๖) การประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์จึงไม่ชอบ

พิพากษาให้เพิกถอนหนังสือแจ้งให้นำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลที่

๑๐๔๘/๒/๐๒๔๘๙-๐๒๔๙๒ รวม ๔ ฉบับ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ เลขที่ ๑๕ ข./๒๕๒๘ ซึ่งสั่งให้โจทก์ชำระภาษีเงินได้และเงินเพิ่มแก่
จำเลย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้ว พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาที่วินิจฉัยมีว่า การประเมินเรียกเก็บภาษีเงินได้จาก
โจทก์ตามหนังสือแจ้งให้นำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ ๑๐๔๘/๒/๐๒๔๘๙-๐๒๔๙๒ รวม
๔ ฉบับ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เลขที่ ๑๕ ข./
๒๕๒๘ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ศาลฎีกาได้ตรวจสอบหลักฐานการให้ความรู้ทางวิศวกรรม
เอกสารหมาย ล.๑ ที่ทำขึ้นระหว่างโจทก์กับบริษัทเนสท์เล่ โปรดักต์ส เทคโนโลยี แอช
ซิสแทนซ์ คัมปะนี ลิมิเต็ด ซึ่งในสัญญาเรียกว่า "เนสเทค" แล้ว แม้รายละเอียดของ
สัญญาระบุว่า เนสเทค จะให้บริการเกี่ยวกับความรู้ทางด้านวิศวกรรมโดยให้ความ
ช่วยเหลือในการผลิตกาแฟสำเร็จรูป ตามที่โจทก์ต้องการทุกประการ เพื่อให้โจทก์
ประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนงานและเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของโจทก์มี
คุณภาพได้มาตรฐานสูง แต่ในเอกสาร ล.๑ ข้อ ๑๐ มีรายละเอียดว่าเมื่อมีการเลิก
สัญญานี้ โจทก์จะต้องส่งคืนบุคคลหรือเอกสารซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเนสเทคโดยพลัน
รวมทั้งสำเนาเกี่ยวกับข้อสนเทศทางเทคนิคที่ถือเป็นความลับ และโจทก์จะต้องเลิก
ใช้กรรมวิธีในการผลิตวิทยาการหรือเครื่องประดิษฐ์ซึ่งเนสเทค แนะนำให้ใช้ในช่วง
อายุสัญญานี้โดยพลัน ถือได้ว่าสัญญาดังกล่าวบริษัทเนสท์เล่ โปรดักต์ส เทคโนโลยี
แอชซิสแทนซ์ คัมปะนี ลิมิเต็ด ได้มอบสิทธิในการผลิตกาแฟให้แก่โจทก์ภายใต้

เงื่อนไขและการควบคุมของบริษัทดังกล่าวตามที่ปรากฏในสัญญาการให้ความรู้ทางวิศวกรรม เอกสารหมายเลข ๑ เพราะโจทก์ไม่มีสิทธิเป็นเจ้าของในการผลิตกาแฟผง เพียงแต่ได้สิทธิผลิตกาแฟผงในประเทศไทยภายใต้ความควบคุมดูแลของบริษัทดังกล่าวโดยโจทก์จะต้องชำระเงินตอบแทนเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิทธินั้น ครั้นเมื่อเลิกสัญญากันสิทธิของโจทก์ในการที่จะผลิตกาแฟผงก็หมดไป นอกจากนี้ค่าตอบแทนที่โจทก์ชำระให้แก่บริษัทเนสท์เล่ โพรดัคท์ส เทคโนโลยี แอชชีสแทนซ์ คัมปะนี ลิมิเต็ด ก็เป็นอัตราส่วนกับยอดขายสุทธิสำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว บริษัทนั้นจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่มาควบคุมดูแลการผลิตกาแฟผงให้ได้คุณภาพและมาตรฐานเพื่อยอดจำหน่ายสูงซึ่งทำให้ค่าตอบแทนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นค่าตอบแทนที่บริษัทเนสท์เล่ โพรดัคท์ส เทคโนโลยี แอชชีสแทนซ์ คัมปะนี ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศและมีได้ประกอบกิจการในประเทศไทยได้รับไปจากโจทก์นั้น จึงหาใช่เป็นเงินได้จากวิชาชีพอิสระ คือ วิศวกรรมตามความหมายของมาตรา ๔๐ (๖) แห่งประมวลรัษฎากรไม่ ส่วนที่จำเลยว่าการที่บริษัทเนสท์เล่ โพรดัคท์ส เทคโนโลยี แอชชีสแทนซ์ คัมปะนี ลิมิเต็ด ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือแนะนำโจทก์ในด้านการผลิตกาแฟผงและโจทก์ได้ส่งเงินไปให้บริษัทดังกล่าวเป็นค่าตอบแทน การให้ความช่วยเหลือมิได้จำกัดเฉพาะด้านวิศวกรรมแต่รวมถึงการทำงานในเรื่องอื่น ๆ ด้วย เงินที่ส่งไปจึงเป็นเงินได้จากการรับทำงานให้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๔๐ (๒) ซึ่งต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา ๗๐ (๑) นั้น ศาลฎีกาก็เห็นว่าลักษณะการของสัญญาการให้ความรู้ทางวิศวกรรมเอกสารหมายเลข ๑ ไม่ใช่เป็นเงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำหรือจากการรับทำงานให้ ตามความหมายของมาตรา ๔๐ (๒) แต่เป็นการที่บริษัทเนสท์เล่ โพรดัคท์ส เทคโนโลยี แอชชีสแทนซ์ คัมปะนี ลิมิเต็ด ได้รับค่าตอบแทนเนื่องจากการอนุญาตให้โจทก์ใช้สิทธิผลิตกาแฟผงตามสูตรของบริษัทภายใต้เงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยประเมินเรียกเก็บภาษีเงินได้จากโจทก์และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะ

กรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามฟ้อง จึงเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลฎีกาเห็น
ฟ้องด้วยในผลของคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

พิพากษายืน

(อรรถวิทย์ วรรณวินิจ-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

ศาลแพ่ง - นายสุเมธ อุปนิสากร
ศาลอุทธรณ์ - นายสัญญาชัย สิงหลกะ

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>